

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1772 -
1773/2530

พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครใต้

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางศิริรัตน์ พุทธสุวัตตาวงศ์หรือพุทธ
อิตตาวงศ์

โจทก์

นายวัชชัย กิจกุลทอง

จำเลย

นายวัชชัย กิจกุลทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีสองสำนวนนี้ โจทก์จำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษารวมกัน ระหว่างพิจารณา นางศิริรัตน์พุทธสุวัตตาวงศ์หรือพุทธ
อิตตาวงศ์ ผู้เสียหายสำนวนแรกขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
83,341 ทั้งสองสำนวน วางโทษจำคุกสำนวนละ 1 ปี คำเบิกความของจำเลยเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้สำนวนละหนึ่งในสี่ คงเหลือโทษจำคุก
สำนวนละ 9 เดือน รวมแล้วให้จำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 208
แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 400,000 บาท (อันดับ 180)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้
ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้
ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ยกคำร้อง

(จิรพันธุ์ รัศมิทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น